

[18] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 무상임대토지 재산세 납부업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ㉠㉡사업본부 ㉠㉡사업단 ○○○○부

과장 행정4급 XXX

(현소속 : ○○지역본부 ○○○○부 과장 행정4급)

4. 내 용 :

위 관련자 행정4급 XXX은 2016. 2. 4.부터 2018. 1. 24.까지 ㉠㉡사업본부 ○○○○부에서 토지판매 및 사후관리 업무를 수행하였다.

「지방세법」 제109조 제2항에 따르면 국가, 지방자치단체가 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 비과세하고 있으며,

실제 사용기간이 1년 미만이라도 사용할 것이 계약서 등에 의해 입증되는 재산은 비과세 대상으로 규정하고 있다.

따라서 지방자치단체 등에 공용 또는 공공용으로 1년 이상 무상임대하기로 계약을 체결한 경우 재산세 비과세 대상여부 확인을 통해 해당 재산의 재산세가 납부되지 않도록 확인하여야 한다.

그러나 위 관련자는 아래 [표]와 같이 ○○○○지구 내 토지를 국가, 지방자치단체 등에 1년 이상 무상 임대하였으나 해당 토지의 재산세를 비과세 적용하지 않고 재산세를 납부하였다.

[표] ○○○○지구 국가·지자체 무상임대토지 재산세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	지 번	임대기간	임차인	임대면적(㎡) (A)	전체면적(㎡) (B)	재산세 납부금액(C)	과오납금액 (D=C*A/B)
○○ ○○	936-1	2016.1.1.~2016.12.31.	○○ 광역시	4,200	15,816	115,652	30,712
		2017.1.1.~2017.12.31.		5,880	15,816	116,115	43,169
		2018.1.1.~2018.12.31.		5,880	15,816	121,920	45,327
	938-1,3	2017.12.20.~2018.12.31.	○○○**청	6,400	61,703	431,662	44,773
	953-16	2017.2.20.~2018.2.20.	○○○광역시 *구청	990	3,000.1	14,221	4,693
		2018.3.26.~2019.3.26.		990	3,000.1	14,612	4,822
합 계							173,495

자료 : 감사실 자체조사

그 결과 지방세법상 비과세 대상에 대한 재산세 173백만 원을 납부하였다.

5. 조치할 사항

○○○지역본부장은

① 재산세 납부업무를 소홀히 한 관련자 XXX에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며 (주의),

② 기 납부한 비과세 대상 재산세 173백만 원을 조속히 회수하시기 바랍니다 (시정(회수)).